

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2198/2536

นางสุดใจ เปลี่ยนสินวล กับพวก

โจทก์

นางช้อย ชูทรัพย์

จำเลย

นายสุข ถนอมพุทรา ทนายโจทก์ทั้งหก

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า โจทก์ทั้งหกฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า ฎีกาของโจทก์ เป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงเมื่อทุนทรัพย์ที่พิพาทในชั้นฎีกา ไม่เกิน 200,000 บาท จึงต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงไม่รับฎีกาของโจทก์

โจทก์ทั้งหกเห็นว่า ฎีกาของโจทก์เป็นฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายแม้ว่าทุนทรัพย์ในคดีนี้จะไม่เกิน 200,000 บาท โจทก์ชอบที่จะฎีกาได้ โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ทั้งหกไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏว่าจำเลยได้รับสำเนาคำร้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยถอนคำคัดค้านแนวเขตต่อเจ้าพนักงานที่ดิน จังหวัดปทุมธานี สาขาธัญบุรี ออกจากสารบบที่ดินโฉนดเลขที่ 183 ตำบลบึงคอไห (คลอง 12 ตก) อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี และห้ามจำเลยเข้ายุ่งเกี่ยวกับที่ดินโจทก์ทั้งหก ต่อไป หากจำเลยไม่ปฏิบัติตามให้ถือคำพิพากษา แทนการแสดงเจตนาของจำเลย และให้จำเลยใช้ค่าเสียหายแก่โจทก์ เป็นเงินจำนวน 40,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละเจ็ดครึ่ง ต่อปีจากต้นเงิน 4,000,000 บาท นับแต่วันฟ้อง (16 กรกฎาคม 2533) เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษากลับให้ยกฟ้องโจทก์

โจทก์ทั้งหกฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 131)

ทนายโจทก์ทั้งหกจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 132)

คำสั่ง

ฎีกาของโจทก์ เป็นการโต้เถียงเกี่ยวกับอาณาเขตของที่ดินพิพาทเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ฎีกาของโจทก์ เป็นการโต้เถียงเกี่ยวกับอาณาเขตของที่ดินพิพาทเป็นปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สนัด หมายสวัสดิ์-มงคล สระแก้ว-โสภณ รอดหิรัญ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ